على نفيه إن ظُنَّ به العلم فلو أحال بائع على مشترٍ بالثمن ثم رُدَّ
بعيب او استُحِقَّ لم ينفسخ واختير خلافه والقولُ للمحيل إن ادّعى
عليه نفي الدين للمحال عليه لا في دعواه وكالةً او سلفًا ،

باب

الضمانُ شغلُ ذمّةٍ أخرى بالحقّ وصحّ من أهل التبرُّع كمكاتَب ومأذونٍ
اذن سيّدُهما وزوجةٍ ومريضٍ بثُلث واتّبع به ذو الرقّ ان عتق وليس
للسيّد جبرُه عليه وعن الميّت المفلسِ والضامنِ والمؤجَّل حالًّا ان
كان ممّا يعجّل وعكسه ان ايسر غريمُه اولم يُوسِر في الأجل
وبالمُوسر او المُعسر لا بالجميع بدينٍ لازمٍ او آيلٍ لا كتابةٍ بل كجُعل
وداين فُلانا ولزم فيما ثبت وهل يقيَّد بما يعامَل به تاويلان وله
الرجوعُ قبل المعاملة بخلاف احلِفْ وأنا ضامنٌ به ان امكن استيفاؤُه
من ضامنه وان جُهل او من له وبغير إذنه كأدائه رِفقًا لا عَنَتًا
فيُردّ كشرائه وهل ان علم بائعُه وهو الأظهر تاويلان لا ان ادّعى
على غائب فضمن ثم انكر او قال لمُدَّعٍ على مُنكر ان لم آتِك به
لِغدٍ فأنا ضامن ولم يأتِ به ان لم يُثبت حقّه ببيّنة وهل بإقرار
تاويلان كقول المدّعى عليه أجِّلْني اليومَ فإن لم أوافِك غدا فالذي
تدّعيه عليّ حقّ ورجَع بما أدّى ولو مقوّما ان ثبت الدفعُ وجاز
صلحُه عنه بما جاز للغريم على الأصحّ ورجَع بالأقلّ منه او قيمته
وان برئ الأصلُ برئ لا عكسُه وعُجّل بموت الضامن ورجَع وارثُه
بعد أجله او الغريم ان تركه ولا يُطالَبُ ان حضر الغريم مُوسِرا ولم
يبعُد اثباته عليه والقولُ له في ملائه وافاد شرطُ أخذِ أيّهما شاء
وتقديمِه او ان مات كشرط ذي الوجه او ربِّ الدَّيْن التصديقَ في